



BLOC 2

Decisiones para arrancar: localización, forma jurídica y trámites

Ya tenéis una idea validada. Antes de poner el cartel hay que decidir tres cosas muy concretas: dónde os instaláis, con qué traje legal os presentáis al mundo y qué papeles hacen falta para existir de verdad.



Tiempo estimado de lectura: ~18 min · Saberes (Decret 108/2022): B2.1.1, B2.1.2, B2.1.3, B2.2.1, B2.2.2 · Alimenta: Fase 2 del cuaderno (modelo de negocio y decisiones de arranque). Al acabar esta unidad sabrás: Decidir dónde y a qué escala arranca vuestro proyecto, con argumentos.

“

Arrancar un proyecto exige tres decisiones difíciles de revertir: forma jurídica, localización y dimensión de partida. Esta unidad enseña a tomarlas con criterio económico, no por imitación ni por prisa. Y deja claro que la elección no se hace una vez —conviene revisarla a medida que el proyecto crece.



EL CASO

Marina factura 60.000 € como autónoma. Su asesoría le ofrece ahorrar 6.000 € al...

En las dos primeras unidades habéis hecho lo más difícil y lo más bonito: detectar una oportunidad y darle forma de idea de negocio que resuelve una necesidad real de vuestro entorno. Esta unidad es de otro tipo. Aquí no se sueña, se decide.

¿Cuándo conviene cambiar de forma jurídica? ¿Y por qué a menudo no compensa hacerlo antes?



§ 1

Dónde y a qué escala: localización y dimensión



La primera decisión es física y estratégica a la vez. Localización es responder a ¿dónde?; dimensión es responder a ¿de qué tamaño arrancamos?. Son decisiones que condicionan costes, clientela y, en una materia como esta, el impacto en la economía local. La decisión de localización.



Elegir dónde instalarse no es buscar "el local más barato". Es equilibrar varios factores que muchas veces tiran en direcciones opuestas: Cercanía al público objetivo. ¿Vuestros clientes pasan por allí? Una cafetería de estudiantes cerca de un instituto tiene sentido; en un polígono industrial, no. Costes de instalación.



No confundáis 'gratis' con 'sin coste'

Trabajar desde casa o vender solo online parece "no tener costes de local". Pero sigue habiendo costes: la web, el alojamiento, la publicidad para que os encuentren, el reparto. La localización digital cambia dónde están los costes, no los elimina.



Mercadona: empezar con tres tiendas en Tavernes Blanques

En un proyecto de aula casi siempre la respuesta sensata es empezar pequeño y crecer si funciona, lo que en lenguaje emprendedor se llama producto mínimo viable: lo más sencillo que ya resuelve la necesidad y se puede probar con clientes reales sin arriesgar mucho. Una de las mayores empresas de España no nació grande.



§ 2

Con qué traje legal: la forma jurídica



La forma jurídica es el "traje legal" con el que vuestra empresa se presenta ante el mundo: define quién responde de las deudas, cuánto dinero hace falta para empezar, cómo se reparten las decisiones y cómo se paga a Hacienda. No hay una forma "mejor" en abstracto: hay la que conviene a vuestro proyecto.



Responsabilidad limitada frente a ilimitada

Esta es la diferencia que más pesa. Con responsabilidad ilimitada (autónomo), si la empresa contrae deudas que no puede pagar, respondéis con vuestros bienes personales (coche, ahorros, en casos extremos la vivienda). Con responsabilidad limitada (SL, cooperativa), solo arriesgáis el capital que habéis puesto en la empresa.



Cómo elegir para vuestro proyecto

La pregunta no es "¿cuál es la mejor forma jurídica?" sino "¿cuál encaja con cómo somos nosotros y cómo es nuestro proyecto?". Una guía rápida: ¿Sois una sola persona, riesgo bajo, queréis empezar ya y barato? → Autónomo. Es el alta más rápida y sencilla, sin capital ni notario.

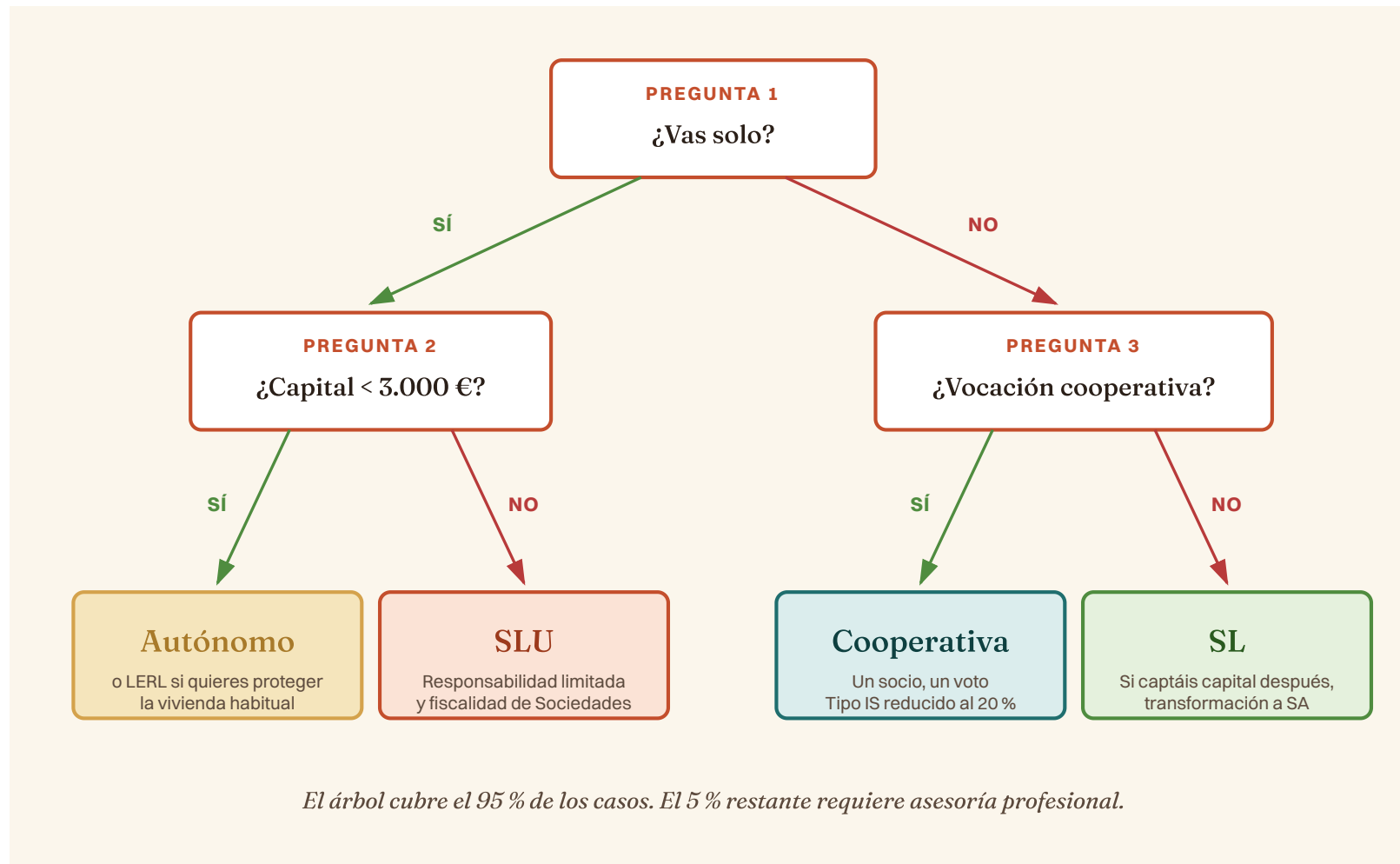


La economía social mueve mucho más de lo que parece

¿Sois un equipo, hay algo de inversión o riesgo, y queréis proteger vuestro patrimonio personal? → Sociedad Limitada. Es, con diferencia, la forma más usada en España para pymes. ¿Vuestro proyecto es de varias personas, con vocación democrática y de impacto social, donde cada socio es a la vez trabajador? → Cooperativa.

EL GRÁFICO

Árbol de decisión para elegir forma jurídica: empezáis arriba (¿vais solos?) y bajáis respondiendo hasta una de las cuatro opciones.





§ 3

Decidir en equipo sin romper el equipo



Aquí entra un saber que parece "blando" pero es decisivo (B2.1.3): la tolerancia ante opiniones distintas. Localización y forma jurídica son decisiones donde es muy normal que el equipo no esté de acuerdo. Uno querrá empezar grande, otro querrá ir poco a poco; uno preferirá la seguridad de la SL, otro la sencillez del autónomo.



§ 4

A quién pedir ayuda: los organismos de asesoramiento



El PAE es gratis: usadlo

Nadie monta una empresa sabiéndolo todo. Por eso existe una red pública de asesoramiento gratuito para personas emprendedoras. Conocerla os ahorra dinero, errores y muchas horas perdidas (B2.2.1). Punto de Atención al Emprendedor (PAE). Es la pieza central.



§ 5

Qué papeles hacen falta y cómo se tramitan hoy



Llegamos a lo más concreto (B2.2.2): la documentación para constituir la empresa y su tramitación en línea. La buena noticia es que en España casi todo se puede hacer telemáticamente, y para autónomos y sociedades limitadas existe un sistema unificado que reduce mucho el papeleo. El sistema CIRCE y el DUE.



CIRCE: dar de alta una SL en plazos de días, no de meses

El CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas) es la plataforma pública que permite crear una empresa por internet desde un PAE. Antes de la tramitación telemática, constituir una sociedad limitada podía llevar varias semanas de idas y venidas entre notaría, Hacienda, Seguridad Social y Registro Mercantil.



Documentación habitual al constituirse

La lista exacta depende de la forma jurídica, pero estos son los pasos y documentos típicos: Para el autónomo todo es bastante más corto: básicamente alta censal en Hacienda (modelo 036/037) y alta en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) de la Seguridad Social, ambas tramitables en línea desde un PAE con el DUE.



No necesitáis hacer todo esto de verdad... todavía

En vuestro proyecto de aula no vais a constituir una empresa real. Lo que sí vais a hacer en la Fase 2 del cuaderno es decidir y documentar qué forma jurídica elegiríais, dónde os localizaríais y qué trámites tendríais que hacer. Localización y dimensión se deciden equilibrando público objetivo, costes e impacto local;

Hasta aquí la teoría

Continúa en el libro de la unidad.